

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4630/2530

นางนันทนา มัทธนังกูร กับพวก
นายจรัส เรืองเลิศบุตร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1337

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยปลูกสร้างอาคารใหม่ตามแนวอาคารเดิมซึ่งอยู่ในที่ดินของจำเลย มิใช่ปลูกสร้างลงในชอยสาธารณะ จึงมิได้เป็นการรบกวนขัดขวางแก่การใช้ที่โจทก์จะใช้ชอยสาธารณะ การใช้ทรัพย์สินของจำเลยจึงมิได้ทำให้โจทก์เสียหายหรือเดือดร้อนในการที่โจทก์จะใช้ที่ดินของตนหรือทางสาธารณะ ไม่เป็นกรณีตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่มีที่ดินและอาคารอยู่ในชอยสิบเบี้ยห่างจากอาคารหลังเดิมเลขที่ ๒๘๙ ของจำเลยประมาณ ๘ - ๑๒ เมตร เมื่อระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๗ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๘ จำเลยได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นใหม่ทั้งหลังแทนอาคารเดิมเลขที่ ๒๘๙ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๗๒ โดยจำเลยก่อสร้างไม่ร่นแนวอาคารให้ห่างจากจุดกึ่งกลางของชอยสิบเบี้ยซึ่งเป็นทางสาธารณะกว้างเพียง ๗๕ เซนติเมตร จำเลยต้องร่นแนวอาคารห่างจากจุด

กึ่งกลางของซอยสิบเบี้ยอย่างน้อย ๓ เมตร จึงเป็นการก่อสร้างฝืนข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครดังกล่าว ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เสื่อมสิทธิในการสัญจรไปมาอากาศในซอยถ่านเทไม่สะดวก และหากเกิดภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัยขึ้นอาจหลบหนีไม่ทันเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ พนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ระงับการกระทำ จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับ โทษจำให้รอการลงโทษ คดีถึงที่สุดแล้วตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๖๗/๒๕๒๘ ขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยรื้ออาคารเลขที่ ๒๘๙ ของจำเลยด้านที่ดินกับซอยวานิช ๑ เข้ามาในซอยสิบเบี้ยตลอดแนวอาคารของจำเลย โดยให้จำเลยรื้อแนวอาคารห่างจากจุดกึ่งกลางซอยสิบเบี้ยประมาณ ๓ เมตร

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการสร้างอาคารมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มิใช่เนื่องจากสร้างอาคารโดยไม่ร่นจากกึ่งกลางซอยอย่างน้อย ๓ เมตร การเข้าออกซอยของโจทก์คงเป็นไปตามเดิม โจทก์ทั้งสองไม่ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ ไม่ถูกจำเลยโต้แย้งสิทธิ จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับฟ้องโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาไม่ว่าสมควรจะรับคำฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยปลูกสร้างอาคารใหม่ตามแนวอาคารเดิมซึ่งอยู่ในที่ดินของจำเลยเอง มิใช่ปลูกสร้างลงในซอยสิบเบี้ย จึงมิได้เป็นการรบกวนขัดขวางแก่การ

ต้น หมายเหตุ